

0008834-13.2013.8.26.0462

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... que tal réu tem envolvimento também em tráfico de drogas e sua alcunha
"Mancha".

Interrogado, o réu ADRIANO APARECIDO SILVA CABRAL conta com 32 anos. Já tinha sido preso e condenado por tráfico no ano de 2010, fatos dos fatos. Negou a acusação. Pegou carona com um amigo.

Em fls. 15 (3ª linha), está comprovado o ingresso do veículo no condomínio, moradia do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0008834-13.2013.8.26.0462 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008834-13.2013.8.26.0462

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 346/2013 - Delegacia de Polícia de Poá,
1357/2013 - Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano Aparecido Silva Cabral

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

ADRIANO APARECIDO DA SILVA CABRAL, qualificado em fls. 68/72, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque no dia 31

de março de 2013, em horário indeterminado, mas no período noturno, na Rua Jaguarão, número 225, Morro Branco, nesta cidade e Comarca de Itaquaquecetuba, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo GM/Astra HB 2P Advantage, cor prata, placas DSG-3002, coisa que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia (fls. 184/185 - com ratificação em fls. 212/213), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 203). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público, após análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação, por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos documentos de fls. 15/16 que registram ingresso e saída de veículos do local em que o veículo foi encontrado. A autoria é incontroversa.

A vítima EVANGELINA FERREIRA DE ARAÚJO afirmou ter sido vítima de um roubo e seu veículo Astra foi subtraído. Foi restituído do veículo após cerca de três horas após o crime.

PAULO SÉRGIO PAGANO, policial civil, afirmou que houve um roubo no município de Poá e foi localizado no município de Itaquaquecetuba. Disse que não se recorda dos fatos. Procurou por prontuários e registros para se recordar dos fatos. O porteiro do prédio indicou o local onde o veículo estava e para lá se dirigiram. O zelador do condomínio, local indicado, falou a pessoa que havia ingressado no local com o veículo. Era o réu. Encontraram o veículo no local indicado e na posse do réu. Ele negou a prática do roubo e ele negou. Foi submetido ao reconhecimento, contudo, não foi reconhecido pela vítima.

KLÉBER PINHEIRO MESSIAS, agente policial, acabou reconhecendo que suas versões em Juízo decorre da leitura do boletim de ocorrência da data dos fatos por conta do grande lapso temporal, já decorrido. Narrou o roubo, contudo, não se recordou bem sobre o veículo receptado. Afirmou que tal réu tem envolvimento também em tráfico de drogas e sua alcunha "Mancha".

Interrogado, o réu ADRIANO APARECIDO SILVA CABRAL conta com 32 anos. Já tinha sido preso e condenado por tráfico no ano de 2010, fatos dos fatos. Negou a acusação. Pegou carona com um amigo.

Em fls. 15 (3ª linha), está comprovado o ingresso do veículo no condomínio, moradia do acusado na sequência do roubo ocorrido no município de Poá. Após 21 minutos do delito.

Assim, não prospera a versão apresentada pelo acusado. O porteiro foi ouvido e afirmou que o réu ingressou sozinho no condomínio e tal versão foi corroborada pelos policiais civis ouvidos sob o crivo do contraditório.

A despeito de os investigadores de polícia terem informado que os relatos que apresentaram em Juízo decorre de leitura de registros da ocorrência policial, certo é que os elementos de convicção dos autos ultrapassam o caráter indiciário da conduta de forma a autorizar convicção certa relativamente à autoria do acusado.

A prova é robusta e indica que o acusado efetivamente adquiriu, recebeu e conduziu o veículo descrito na denúncia, ciente, obviamente, da sua origem espúria.

O tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal restou devidamente caracterizado. A condenação é de rigor nos termos da denúncia.

Passo à dosagem da pena.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que estas são favoráveis ao acusado, de sorte que fixo a pena-base 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias multa.

Não incidem circunstâncias agravantes, atenuantes, tampouco, causas de aumento de pena ou substituição, de sorte que torno concreta a pena cominada o acusado.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento de pena, na forma do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ADRIANO APARECIDO DA SILVA CABRAL a cumprir pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva. Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA